

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2536 นาย เกษมสุข ธีระนิธิ
 นางสาว วา ณี เรืองดิลกรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176, มาตรา 425

ศาลสั่งคืนคำฟ้องให้โจทก์ไปยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 176 เดิม ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้นคดีของโจทก์ย่อมขยายอายุความออกไป 6 เดือน เมื่อโจทก์นำฟ้องมาขึ้นใหม่ภายใน 6 เดือน ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ เมื่อบุคคลอื่นขับรถแทนลูกจ้างในทางการที่จ้างของจำเลย ต้องถือว่าการที่ลูกจ้างให้คนอื่นขับรถแทนจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำเลยผู้เป็นนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้าง.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 เวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา นายวิชัย ม่วงเขียว ลูกจ้างโจทก์ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวแล่นไปตามถนนสายเอเชียมุ่งหน้ากลับจังหวัดอ่างทอง ได้มีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0605 นครปฐม ของจำเลย มีชายไม่ทราบชื่อลูกจ้างของจำเลยเป็นคนขับบรรทุกไก่จากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครตามทางการที่จำเลยจ้าง แต่ลูกจ้างของจำเลยได้ขับรถยนต์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และลูกจ้างของจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ รถยนต์ของจำเลยจึงชนรถยนต์ของโจทก์อย่างแรงเป็นเหตุ

ให้นายวิชัยได้รับบาดเจ็บ และรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเกิดจากความประมาทของลูกจ้างจำเลยขณะปฏิบัติหน้าที่ไปตามทางการที่จ้างจำเลยในฐานะนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างจำเลยโจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้วแต่จำเลยไม่ชำระขอให้พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนรวมเป็นเงิน 410,179 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าชายคนขับรถไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยและไม่ได้เป็นไปตามทางการที่จ้างของจำเลยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยความประมาทเลินเล่อของนายวิชัยลูกจ้างของโจทก์เอง นอกจากนั้นชายที่ขับรถชนรถบรรทุกของจำเลยก็ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จำเลยตัดฟ้องว่าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งให้ยกคดีของโจทก์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2527 โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ที่ศาลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2528 จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อคดีขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 328,689 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 เวลาประมาณ 19.30 นาฬิกาการรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0574 อ่างทอง ของโจทก์ได้ชนกับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-0605 นครปฐม ของจำเลยที่ถนนสายเอเชีย อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ในระหว่างพิจารณาคดีศาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่งยกคดีโจทก์และให้คืนคำฟ้องโจทก์ให้ไปยื่นต่อศาลที่มี
เขตอำนาจภายในกำหนดอายุความ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ
แรกว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่ง
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2527 ให้คืนคำฟ้องให้โจทก์ไปยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใน
กำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 เดิม ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าศาลยกคดีเสียเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาล
และกำหนดอายุความสิ้นไปแล้วในระหว่างพิจารณาคดี หรือจะสิ้นสุดลงระหว่างห
เดือนภายหลังที่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุดก็ดี ท่านให้ขยายอายุความนั้นออกไปถึงห
เดือนภายหลังคำพิพากษานั้น" คดีของโจทก์ซึ่งอายุความละเมิดได้สิ้นไปแล้วใน
ระหว่างพิจารณาย่อมขยายอายุความออกไปอีก 6 เดือน เมื่อโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นที่ให้คืนคำฟ้องเพื่อฟ้องใหม่ โดยฟ้องภายในกำหนด 6 เดือน อันเป็น
อายุความตามที่มาตรา 176 เดิมที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้แล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่
ขาดอายุความฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น...

ปัญหาข้อ 3 ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่านายลอย บัวงาม
ลูกจ้างคนขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุของจำเลยไม่ได้ขับรถเอง แต่มอบหมายให้
เด็กท้ายรถอีกคนหนึ่งขับแทนเนื่องจากนายลอยป่วยเป็นไข้ จำเลยไม่ต้องร่วมรับผิด
เห็นว่า กรณีเช่นนี้นายลอยจำต้องควบคุมให้เด็กท้ายรถคนขับรถคันเกิดเหตุใช้ความ
ระมัดระวังมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้น ฉะนั้นเมื่อคนที่ขับรถแทนนายลอยขับรถชนรถยนต์
ของโจทก์ด้วยความประมาททำให้โจทก์ได้รับความเสียหายนายลอยย่อมต้องรับผิด
ชอบและต้องถือว่าการที่นายลอยให้คนอื่นขับรถแทนจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โจทก์อยู่ในกรอบทางการที่จ้างจำเลยผู้เป็นนายจ้างของนายลอยจึงต้องร่วมรับผิดใน

ผลแห่งละเมิดที่ถูกจำงได้กระทำไปในทางการที่จำง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน..."

พิพากษายืน.

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>